3. 公平正义（包括权利公平、机会公平、规则公平和救济公平）

❶ 权利公平：一是权利主体平等，国家对每个权利主体“不偏袒”“非歧视”；二是享有的权利特别是基本权利平等；三是权利保护和权利救济平等。

❷ 机会公平：国家和社会要积极为社会成员的发展创造条件，并努力创造平等的起点（起点公平）；社会成员的发展进步权要受到同等尊重，不断拓展社会成员的发展领域（发展公平）；不仅要关注当代人的机会平等，还要考虑后代人的机会平等（代际公平）。

❸ 规则公平：包括法律规则面前人人平等、法律内容面前人人平等、法律保护面前人人平等；任何人不得享有法律之外的特权；任何人也不会被法律排除在保护之外。

❹ 救济公平：包括司法救济公平、行政救济公平、社会救济公平。

4. 权利保障

包括宪法保障（权利保障的前提和基础）、立法保障（权利保障的重要条件）、行政保障（权利保障的关键环节）和司法保障（公民权利保障的最后防线）。

5. 程序正当

表现在程序的合法性、中立性、参与性、公开性、时限性等方面。

专题十八　法律权利与法律义务

一、法律权利与法律义务的特点及相互关系

1. 马克思主义权利观与其他权利观的根本区别：强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用

2. 法律权利的特征

❶ 法律权利的内容、种类和实现程度受社会物质生活条件的制约。

❷ 法律权利的内容、分配和实现方式因社会制度和国家法律的不同而存在差异。

❸ 法律权利不仅由法律规定或认可，而且受法律维护或保障，具有不可侵犯性。由国家强制力保障其实现，这是法律权利区别于其他权利的根本

所在。

❹ 法律权利**必须依法行使**，不能不择手段地行使法律权利。

3. **法律义务的特点**

法律义务是历史的，源于现实需要，必须依法设定，可能发生变化。

点拨 **履行法律义务的表现形式**：一种是作为（义务人实施积极的行为）；另一种是不作为（义务人不得实施某种行为）。

4. **法律权利与法律义务的关系**

❶ **不可分割，相互依存。**

- **首先**，每个人既是享受法律权利的主体，又是承担法律义务的主体。
- **其次**，法律权利的实现必须以相应法律义务的履行为条件；法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使为根据。
- **最后**，有些法律权利和法律义务具有复合性的关系，即一个行为可以同时是权利行为和义务行为。

❷ 在法律权利与法律义务相一致的情况下，一个人无论是行使权利还是履行义务，实际上都是对自己有利的。

二、我国宪法法律规定的权利

1. **政治权利（公民参与国家政治活动的权利和自由的统称）**

❶ **重要性**：公民的政治权利构成了实现人民主权原则及各种具体民主制度不可或缺的**前提条件**，反过来又体现了人民主权原则及各种具体民主制度的**必然要求**。

❷ **内容**：**第一，选举权**，即选举权与被选举权。**第二，表达权**。表达权利对于一个国家的政治、经济、文化、科技、道德的发展具有**基础性作用**。**第三，民主管理权**。**第四，监督权**。

2. **宗教信仰自由（公民依据内心的信念，自愿地信仰宗教的自由）**

包括信仰宗教的自由、从事宗教活动的自由、举行或参加宗教仪式的自由等。公民行使宗教信仰自由的权利也必须受宪法法律约束。

3. **人身权利（公民的人身不受非法侵犯的权利）**

❶ **重要性**：人身权利是公民参加国家政治、经济与社会生活的**基础**，是公民权利的**重要内容**。

❷ 内容：

- 第一，生命健康权。生命权是人最基本、最原始的权利，具有神圣性与不可转让性，不可非法剥夺，享有生命权是人享有其他各项权利的前提。
- 第二，人身自由权。人身自由是人们一切行动和生活的前提条件。
- 第三，人格尊严权。基本内容有姓名权、肖像权、名誉权、荣誉权、隐私权等。
- 第四，住宅安全权（住宅不受侵犯权）。
- 第五，通信自由权。

4. 财产权利

❶ 内容：私有财产权；继承权。

❷ 重要性：对个人而言，是公民在社会生活中获得自由与实现经济利益的必要途径。

5. 社会经济权利

❶ 劳动权。劳动权是公民赖以生存的基础，是行使其他权利的物质保障。

❷ 休息权。休息权是劳动权存在和发展的基础。

❸ 社会保障权。

❹ 物质帮助权。

6. 文化教育权利

❶ 教育方面的权利：主要表现为受教育权。受教育权是公民在教育领域享有的基本权利。

❷ 文化权利主要包括：科学研究的自由、文学艺术创作的自由、进行其他文化活动的自由。

三、依法行使法律权利

1. 权利行使目的的正当性

❶ 公民在行使法律权利时，不仅要在形式上符合相关法律的规定，也要符合立法意图和精神，不得违反宪法法律确定的基本原则，保障权利行使的正当性。

❷ 行使权利不得破坏公序良俗，妨碍法律的社会功能和法律价值的实现。

2. 权利行使的必要限度：必须依照法律规定的限度来行使权利

3. 权利行使方式的法定性（口头方式、书面方式和行为方式，直接行使和间

接行使）

4. **权利行使的正当程序**

通常情况下，行使权利的程序是法律规定的。

四、依法履行法律义务

❶ 维护国家统一和民族团结的义务。维护国家统一是整个社会共同体存在和发展的**基础**，也是以宪法为核心的整个法律制度存在的**基础**。同时，国家统一也是公民实现法律权利与自由的**前提**。

❷ 遵守宪法和法律的义务。如保守国家秘密等。

❸ 维护祖国安全、荣誉和利益的义务。

❹ 依法服兵役的义务。

❺ 依法纳税的义务。

点拨

义务法定，一方面是说义务的设定必须有法律依据，另一方面是说法定的义务应当履行，否则会承担不利的法律后果。违反法定义务应当承担的法律责任**包括民事责任、行政责任和刑事责任。**

重温重要提法

① 马克思主义权利观与其他权利观的**根本区别**：强调社会的物质生活条件对权利的制约和决定作用。

② 法律权利区别于其他权利的**根本所在**：由国家强制力保障其实现。

③ 法律义务的**特点**：法律义务是历史的，源于现实需要，必须依法设定，可能发生变化。

④ 法律权利的实现必须以相应法律义务的履行**为条件**；法律义务的设定和履行也必须以法律权利的行使**为根据**。

⑤ 有些法律权利和法律义务**具有复合性的关系**。

⑥ 生命权是人**最基本、最原始**的权利，享有生命权是人享有其他各项权利的**前提**。

⑦ 劳动权是公民赖以生存的**基础**，是行使其他权利的**物质保障**。

⑧ 公民在教育领域享有的**基本权利**：受教育权。